

מסורת הש"ם

(א) [מוסף פ"ג] לקמן מנ. [ע"ש] דף עד.; **(ב)** מעילה כ., **(ג)** [ע"ז לו.], **(ד)** [וחלין כט.];

»

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מכל מקום. כי ע"ל פרק אחרו נאך דף עד;

»

גליון הש"ם

נב' אמר רבא קרא ומתניתא ומתני. ענין זה גניטין דף מה ע"א: שם וחזרי והפקדון. ענין לקמן דף נד ע"ב מוס' ד"ה מוסף מומס: תוס' ד"ה תשומת יד וב' דהא מוקי לה התם גניטין דף מה כ"ל: ד"ה הוא וב' וי"ל דפועל דוקא. להאי מתלוקס ק' לקמן דף עז ע"א וע"ק: ד"ה נתנה וב' היינו לבאורה. ענין גניטין דף מה ע"א מוס' ד"ה א':

»

רבינו הגנאל

אמר רבא קרא ומתניתא מסייעא לריש לקיש קרא דכתיב וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד כגון אדם שנושה בחבירו מנה ויחד לו כלי להיפרע ממנו הלוואת ולא משכו המלוה. בבול כמשמעו. או עשק את עמיתו וחזר והודה לו ויחד לו כלי להיפרע ממנו העשק שעשקו ומדחונין דאזהר רחמנא להשיב הגזל העשק והפקדון שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל וגו' ותשומת יד לא אזהר רחמנא לאהדורי ש"מ דכיון דלא משך ליה להווא כלי לא קנאו ולפיכך לא חיבתו התורה להחזירו למלוה. ורחי' וממאי דלאט לעולם אציג דלא משך קמה ויזון שהעשק ותשומת יד שניהן ייחד לו כלי הם הוזהר להחזיר העושק והוא הדין לתשומת יד כי דינא חזר הוא. ואמרי' אינן שוין שהעושק ייחד לו כלי להיפרע ממנו העושק שעשקו ומסר לו אותו הכלי וחזר העשק והפקדון אצלו דאי לא תימא הכי היינו גזל אלא לאו שמע מינה כדאמר'. אי הכי היינו פקעין ומשינן תרי גוויי פקדון חדא דמפקיד מדליה גביה וחזא דיהיב ליה העושק מדליה כגון משכון וחזר והפקידו אצלו וכשתבעו כפר בו. ואקשי' וכי תשומת יד לא מהדריה קרא והתני' מנין ליתן את האמור למעלה והוא הפסוק כולו שבי' וכחש בעמיתו וגו' לתת למטה בזה שבי' והשיב את הגזלה וגו' ת"ל מכל אשר ישבע עליו לשקר כלל כל הכותב כל מה שתבעו וכחש ותבע בו חייב (להשביעו) (להשביעו) ונמצאת גם תשומת יד בכלל מכל אשר ישבע עליו לשקר והזהירה תורה והשיב. ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבבה לרבות תשומת יד לאחיבון. ומשינן אין כדאקמרת

ואין דינר זהב קונה עניות. דלגבי פירות היו דהבא טבעא:

(א) **מ"מ**. כלומר אף לפי פורענות העמידה לצוא על החזר: **כן הלכה**.

שאין ציט דין יכולין לעכב צידו: **אין רוח חכמים נוטה הימנו**.

אין נחת רוח לחכמי ישראל צמטעיו של זה אין דעתם נוטה עליהם הימנו על ידו: **אנו אין לנו**.

קללה אחרת אלא אינו הגון צעניי חכמים: **קאי בצאל**. משום דברים שבאו על כך כללל מעשה אצל מעות לא קנו מדאורייתא. ונפקא מינה לענין איסורא כגון אם קידש צו את האשה לר' יוחנן הוו קדושין דמדאורי' קנייה וידידה הוא לריש לקיש לא הוו קדושין: **מסייע לר"ל** דמדאורי' נמי לא קנו מעות להדיוט: **פשוטא יד**. הלוואה ואמר רב חסדא כגון שיחד לו הלוה כלי עליה דהוי דומיא דפקדון דאילו כפר בהלוואה גרידמא לא מייחייב קרבן שצוה האויל וניתנה להוצאה: **עשק**. שכר שכיר: **שיחד לו כלי לעשקו**. ואי לא לא מייחייב לכפירת שכר שכיר קרבן שצוה דלא מייחד ליה בצאי נפשיה כפקדון וגזל ואצידה: **וכי אהדיה קרא**. להישבון לאחר שהודה כי יחטא ואסם: **לאו משום דמחוסר משיכה**. אומו ללי ולא קנאו מלוה: **מעושק דאהדיה קרא**. מכיון דאהדיה קרא לעושק דמחסר נמי משיכה לא אצטריך להאדורי לתשומת יד דמעושק ינלף ליה: **הכא צמאי עסקינן**. עושק דאהדיה קרא משמעני צשנטלו שכיר לכלי ממנו וחזר והפקידו אללו: **אי דמאי דאסדר** **קרא** מוקמת בדלא מחוסר משיכה נהי נמי דמשיכה צעין ליהדריה קרא נמי לתשומת יד ונוקמה בזה: **אי אהדיה קרא לא הוה גמרינן לא סיובתא ולא סייעטא**. דר' יוחנן לוקמה בדלא משך וריש לקיש לוקמיה צשמך: **השפא דלא אהדיה מסייע ליב**. דמדאהדיה לעושק ופקדון וגזל ואצידה ולא אהדיה לתשומת יד איכא למילף תשומת יד צמחוסר משיכה ועשק כשמך: **צדיא מיהא לא אהדיה קרא**. שיהא חייב להשיבו ולהציא קרבן וכי הדר רצייה קרא דומיא דפקדון רצייה צשנטלו הימנו וחזר והפקידו אללו: **נתנא**. דהפוטא של הקדש צשוג: **ננלן**. צשכר שירחצו: **צבית המרחץ: מעל**. ואע"פ שעדיין לא רחץ: **ואמר רב גרסינן**: דוקא **ננלן**. קתני דמעל הנותן משום דשכירות גמורה היא צנתינת הפרוטא ואין יכול לחזור צו שאין כאן מה למשוך אצל אם נתנה על דבר שיש צה מה למשוך הימנו לא מעל עד דמשך: **לאו צעיי למשוך**. האי שוכר התספורת צדכל מידי דאית

ציה מה למשוך לא קני עד דמשך: **נכרי**. לא שייך ציה דין משיכה **דמיד** עמיתך כתיב (ויקרא כה): **קשיין אהדי**. ספר אספר: **וכן אמר רב נחמן**. כר' יוחנן: **ובדקה לוי צממניסיה**. הגייה והוסיפה צמוספתא **ססידר ושנה צה: נתנה לסיטון מעל**. סיטון חנוני גדול ומוכר פירות הרצה לחנונים עניים ונותנין לו המעות על יד על דיד כשהם מוכרים ובתחלת הקנייה נותנין ערבון דמים מועטין על הכל: **מעל**. אע"ג דלא משך כל הפירות שהרי הרצה פוסק עמו צצת אחת: אלא

ויין ושמן של נכרים אסור דהא צצייחא מתניא קודם ^אשהמיר ר"י שיהא השמן ור"ת פוסק הלכה כר' יוחנן אע"ג דרצא קאלמר קרא ומתניתא מסייע ליה לר"ל ^ההיינו לכאורה אצל אפסר לשנויי כר' יוחנן ומתני' נמי מוקים לה צצנל נכרי כדפרי' ואין ראייה מדלל חשיב לה רצא צפ' החולץ (צמוט דף לו. ושם) צצדי ג' מילי דהלכה כריש לקיש משום דר"ל לאו משמיה דנפשיה אמרה דצפ"צ דצבורות (דף יג.) משמיה דר' אושעיא קאלמר דמשיכה קונה ולא מעות ולא חשיב אלא הנהו דאלמר משמיה דנפשיה דלא חשיב נמי הא דאלמר ריש לקיש משמיה דלוי סבא ^ואינה לשחיטה אלא לצסוף אע"ג דרצא גופי' ס"ל הכי צצמיד נשחט (פסחים דף סג.) וצפרק צ' דצוחים (דף ק. ושם) אצל יש לקדק דהלכה כר"י דרב נחמן דהלכתא

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מח.

אמר ר' שמעון אע"פ שאמרו. לא גרסינן ר' שמעון צן אלעזר דצפרק אחיה נאך (לקמן דף עד.): מוכח דהיינו ר' שמעון צן יוחאי: **ואמר רבא אנו אין לנו אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו**. ואם תאלמר מאי קמ"ל רצא צצרייתא נמי הכי קתני החזר צו אין רוח חכמים נוחה הימנו וי"ל

דאשמועינן דאין רוח חכמים נוטה הימנו ללא היינו מי שפרע דקתני צרישא: **דבריים ואיבא** בהדייהו מעות קאי **באבא**.^א ואם תאלמר ודקארי לה מאי קארי לה וי"ל דהך צרייתא ר' שמעון היא דסבר מעות קונות אפילו לריש לקיש ולכך דלידיה כי איכא מעות קאי בצאל והמקשה מדמה לריש לקיש דאין מעות קונות לרצנן לדברים צלל מעות לר' שמעון: **תשומת יד לא אהדריה קרא**.

הכי נמי לא היה צריך להחזיר עושק וצשציל צום דרשה אהדיה וא"ת צפ' נערה שנתפתמה (כמוצט דף מה. ושם: ד"ה מאי) דאלמר אמר ליה אנסת צתי ר' שמעון פוטר מקרבן שצוה אפילו עמד צדין מקרא דוכחש כו' יצאו אלו שהן קנס צשלמא לר' יוחנן דלא צעי משיכה אלא יחוד אחי שפיר דגבי קנס לא יועיל יחוד אלא לריש לקיש דצעי נטלו וחזר והפקידו אללו כיון צשנטלו ממונא הוא ומה שייך לקנס וי"ל דלא קשה כלל דהתם ר' שמעון היא דאית ליה מעות קונות אפילו לריש לקיש ולא צעי אלא יחוד אצל קשה צהפלת שנו וסימת עינו מה צריך קרא למעט הא התם אינו פוטר אלא מטעם קנס דמאי יחוד שייך הלא יוצא לחרות וליכא למימר דמצע ליה שניהם הפלת שנו וסימת עינו ויחד לו כלי על דמי עינו כדאלמר צצמרוצה (צ"ק דף עד. ושם) שיוצא צשן ונותן לו דמי עינו ^הדהא מוקי לה התם כמ"ד דאין צריך גט שחרור ור' שמעון סבר צפרק השולל (וגיטין דף מצ.) דלצריך גט שחרור ויש לומר דשפיר מקרי יחוד ששואל גופו שכוצש צשעצודו ואינו משחררו: **בצ"ן דלא מחסרא משיבה**. ואם תאלמר והא מחוסר חזקה ויש לומר דשכירות קרקע נקנה צצקס דאלמר צצמרוצה (צ"ק דף עט. ושם) ואם תאלמר ומני"ל דדוקא צנל ויש לומר מדקאלמר צציפא משום שא"ל הכנס ורחוץ שהרי מרחץ נכרי דלאו בר משיכה הוא תניא נמי הכי ינתנה לספר או לספן או לכל בעלי אומונות לא מעל עד דמשך קשיין אהדרי אלא לאו ש"מ כאן בספר נכרי כאן בספר ישראל ש"מ וכן אמר רב נחמן דבר תורה מעות קונות וברקה לוי במתניתיה ואשכח נתנה לסיטון מעל

ישראל דצנכרי לא שייך מעילה: **והא בעי צממשך תספורת**. מכאן אומר ר"ת דהסופר שהשכיר עצמו אם משכו ממנו קולומס או תער שלו אין יכולין צוצ לחזור צהם ואם תאלמר מ"ש מפועל דיכול לחזור צו ^ויש לומר דפועל דוקא דכתיב ציה עצדי הס ולא עצדים לעצדים יכול לחזור צו ולא קצנל: **בספר נכרי**. ה"מ לשנויי הא מני ר"ש היא דצצסמוך: **נתנה לסיטון מעל**. ואם תאלמר ולוקמה צסיטון נכרי ויש לומר דסיטון הוא מוכר דבר לח דהיינו יין ושמן דמתנן צפרק הספינה (צ"צ דף פח.) הסיטון מקנה מדומיו ישראל דצנכרי ר"י נשחט ור"ת פוסק הלכה כר' יוחנן אע"ג דרצא קאלמר קרא ומתניתא מסייע ליה לר"ל ^ההיינו לכאורה אצל אפסר לשנויי כר' יוחנן ומתני' נמי מוקים לה צצנל נכרי כדפרי' ואין ראייה מדלל חשיב לה רצא צפ' החולץ (צמוט דף לו. ושם) צצדי ג' מילי דהלכה כריש לקיש משום דר"ל לאו משמיה דנפשיה אמרה דצפ"צ דצבורות (דף יג.) משמיה דר' אושעיא קאלמר דמשיכה קונה ולא מעות ולא חשיב אלא הנהו דאלמר משמיה דנפשיה דלא חשיב נמי הא דאלמר ריש לקיש משמיה דלוי סבא ^ואינה לשחיטה אלא לצסוף אע"ג דרצא גופי' ס"ל הכי צצמיד נשחט (פסחים דף סג.) וצפרק צ' דצוחים (דף ק. ושם) אצל יש לקדק דהלכה כר"י דרב נחמן דהלכתא

עין משפט ונר מצוה

לש א מיי פין מהל' מסכה הלי א סמג עשין פז טושי"ע ח"מ סי' רד סעיף א:
ב ב מיי שם פ"א הלי א ופ"ו שם הלי ח סמג שם טושי"ע ח"מ סי' רד סעיף:
בא ג מיי שם פ"ו הלי ח ועי' שם סמג שם טושי"ע ח"מ סי' רד סעיף:
ז ונשקף יא צהג"ח:
מב ד מיי פ"ו מהל' מעילה הלי ט:
מג ה ו מיי שם הלי י:
מד ז מיי שם הלי ט:

»

תורה אור השלם

1 בשבש ביה תתקא ונקעלה מעל ביהק' וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו:

ויקרא ה כא

2 ויהי כי יקחא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את הקבדה אשר קצא:

ויקרא ה כג

3 או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אתו בראשו וחתשתי יסף עליו לאשר הוא לו יתנו ביום שפוטו:

ויקרא ה כד

»

רבינו חננאל (המשך)

מיהו לא אהדריה קרא בהדייהו כדאמר בפ"י כמו הגזל והפקדון לא אזהר ביה רחמנא להשיב התנה בתשומת יד. מתניתא דתנן בפ' הנהנה שוה פרוטה מן הרהקש וב' נתנה (ללבן) [לבלין] אצי"פ שלא רחץ מעל שהוא אמר לו הרי המרחץ לפניך היכנס ורחוץ ואמר רב בלין דוקא לא בעי משיכה דלאו בר משיכה הוא. אבל מידי דבר משיכה הוא לא מעל עד שימשוך איני והתנן נתנה לספר מעל וזה ספר בעי למימשך תספורת. ואוקימנא בספר נכרי דנכרי ליתיה בדינא ^הדלא קני אלא בהדיא משיכה. אמר רב נחמן בר יצחק דבר תורה מעות קונות וברקה לוי במתניתיה [ואשכחן] נתנה לסיטון מעל ואצי"ג דלא משך פירות דאי לא תימא הכי אי משך צצריכא לימיר דמעל הא ודאי הוציאה אלא כיון שנתנה למוכר התבואה מיד מעל קשיא לריש לקיש. ומשני האי מני ר' שמעון היא ואנא דאמרי דלא כר' שמעון. שמעינן מהא דתני ר' שמעון טלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית ודהבא טיבעא הוי. אליבא דמאן דסבר דהבא טיבעא הוי קתני לה ואין הלכה כר' שמעון דקיימא לן כסתם מתניתין דתנן הזהב קונה את הכסף אלמא דהבא פירי הוי ומקינא בחליפין בלא אנב קרקע כין במתנה בין כל משא ומתן וכן הלכה זה פירוש הגאון ז"ל.

^[א] אולי צ"ל דנכרי לתא צדיקא
^[ב] משמיה ולא קני אלא צהדיה פרוטה.